CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Cooperación Académica, que celebran de una parte, la **UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS**, a la que en adelante se denominará la **UNAMAD**, con RUC Nº 20526917295, representado por el Rector **Dr. ROSEL QUISPE HERRERA**, identificado con DNI Nº 23858962, con domicilio legal en la Av. Jorge Chávez Nº 1160 de la ciudad de Puerto Maldonado, designado mediante Resolución Rectoral Nº 027-2017-UNAMAD-CEU, y de otra parte; LA **UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA**, con Registro Único de Contribuyentes Nº 20147897406, debidamente representada por su Rector señor **ENRIQUE RICARDO FLORES MARIAZZA, PhD.**, identificado con DNI Nº 07852465, nombrado mediante Resolución N° 003-2015-AUT-UNALM de fecha 21 de diciembre del 2015, con domicilio legal en la Av. La Molina s/n. Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de Lima, a quien en adelante se denominará la **UNALM**, en los términos y condiciones de las clausulas siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

La UNAMAD es una Institución Pública de Educación Superior con personería Jurídica de Derecho Público, creada por Ley Nº 27297, integrada por profesores, estudiantes y personal administrativo; tiene autonomía académica, económica, normativa y administrativa, la misma que fue creada con la finalidad de formar y perfeccionar profesionales, humanistas e investigadores para proyectar y extender su acción de servicio a la Comunidad con amplia capacidad de Gestión y Liderazgo.

La UNALM es un centro de educación superior, dedicado a la enseñanza, investigación, extensión y proyección social del saber y la cultura a la comunidad nacional e internacional. Para cumplir con sus actividades académicas, la formación profesional cuenta con (08) facultades: agronomía, ciencias, ciencias forestales, economía y planificación, industrias alimentarias, ingeniería agrícola, pesquería y zootecnia, así como sus respectivos departamentos académicos; también, cuenta con su Escuela de Posgrado para la formación de investigadores especializados y docentes universitarios de alto nivel académico y científico. De igual manera, cuenta con Institutos Regionales de Desarrollo de Costa, Sierra y Selva, así como unidades de apoyo y servicio, donde se realizan actividades académicas, de investigación y proyección social. LA UNALM, es una institución con personería jurídica propia que le permite celebrar convenios de esta naturaleza para el cumplimiento de sus fines y objetivos.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETIVO

El convenio tiene por objeto establecer el marco general de cooperación recíproca entre ambas instituciones con miras a la realización y profundización de actividades académicas conjuntas, así como a la comprensión de los sistemas y políticas educacionales de cada parte.

CLÁUSULA TERCERA: BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú de 1993.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, incorpora la Ley N° 28187.
- Ley N° 30220 Ley Universitaria
- Ley N° 27297, Ley de creación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios
- Ley N° 29371, creación de las nuevas Carreras Profesionales de la UNAMAD.
- Reglamento General de la UNAMAD.
- Estatuto de la UNAMAD
- Reglamento General de Suscripción, ejecución y seguimiento de convenios interinstitucionales (Resolución Nº 409-2016-UNAMAD-CU).
- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificada por el D.L Nº 1272.
- Estatuto y Reglamento General de la UNALM.

CLÁUSULA CUARTA: COMPROMISO DE LAS PARTES

Para el cumplimiento del objeto del convenio, las partes acuerdan desarrollar, en la medida de sus posibilidades, las siguientes actividades:

a) Propiciar y desarrollar el intercambio de estudiantes, docentes y comunidad universitaria a efectos de participar en diferentes actividades de académicas, de investigación científica y tecnológica, cultura y de responsabilidad social.
b) Propiciar el intercambio de estudiantes, docentes y comunidad universitaria a efectos de participar en diferentes actividades (conferencias, cursos cortos, pasantías, practicas pre profesionales y profesionales, y otros).
c) Intercambio reciproco de libros y publicaciones y otros materiales de investigación y docencia
d) Realización conjunta de actividades académicas, de extensión, cursos y seminarios a nivel de Pre y Postgrado.
e) Proyectos de Programas de Profesionalización de diferentes carreras profesionales.
f) Cualquier otra actividad que, mutuamente convenida por las partes, las pueda beneficiar.

CLÁUSULA QUINTA. - DEL FINANCIAMIENTO

Ambas instituciones se comprometen a realizar todos los esfuerzos a su alcance, de manera conjunta o individual, para obtener el financiamiento necesario para llevar a cabo todos los proyectos y las actividades que acuerden realizar.

Las partes convienen en precisar que, tratándose de un convenio de colaboración, el mismo no supone ni implica transferencia de recursos económicos ni pago de contraprestación alguna entre ambas instituciones.

CLÁUSULA SEXTA. - DE LOS CONVENIOS ESPECIFICOS

Para la ejecución de actividades y proyectos específicos, las partes suscribirán, en cada oportunidad un convenio específico en el que deben quedar definidos los siguientes aspectos:

a).-El objeto específico del convenio.
b).-Las actividades a realizar.
c).-Las obligaciones específicas de cada una de las partes.
d).-El nombre del coordinador de cada Institución.
e).-El cronograma y el presupuesto así como los compromisos económicos de cada una de las partes.

Los convenios específicos se regirán por sus propias cláusulas, respetando las disposiciones del presente convenio marco.

CLAUSULA SEPTIMA: NOMBRAMIENTO DE COORDINADORES

Las partes se comprometen a nombrar un Comité de Coordinación integrado por un miembro de cada institución, el cual tendrá como principal función la supervisión de la parte ejecutiva del presente convenio.

La UNALM nombra como coordinador al Director de la Oficina de Gestión Interinstitucional y Asuntos Globales (ORI).

La UNAMAD nombra como coordinador al Director de la Dirección Universitaria de Relaciones Nacionales e Internacionales.

Para el cumplimiento del presente convenio las partes, por medio de sus coordinadores, elaborarán conjuntamente programas de actividades en el ámbito de los objetivos del presente instrumento.

CLAUSULA OCTAVA: PLAZO, RENOVACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

El presente convenio tiene una vigencia de **TRES (03) AÑOS** la misma que se inicia con la suscripción de este documento por ambas partes.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, las partes acuerdan que cualquiera de ellas podrá resolver el presente convenio, para lo cual deberá remitir con una anticipación no menor de 60 días, una comunicación a la otra parte.

Asimismo, se deberán considerar las siguientes causales de resolución del presente Convenio:

1. Por mutuo acuerdo.
2. Por mandato legal expreso.
3. El incumplimiento persistente de cualquiera de las obligaciones contraídas en el presente Convenio imputable a cualquiera de las Partes.
4. Cuando alguna de las partes se vea en la imposibilidad de continuar las obligaciones por causa de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado.

La resolución del Convenio por alguna de las causales antes descritas, no la exime de culminar los Convenios Específicos, así como cualquier otra actividad u obligación aprobada y que estuviese vigente o en ejecución, en el marco del presente Convenio Marco.

CLAUSULA NOVENA: DE LAS MODIFICACIONES Y/O AMPLIACIONES

Por la naturaleza de las actividades a concertar en el marco del presente convenio, se formulen acuerdos específicos, modificaciones o ampliaciones, así como cualquier tipo de acuerdos adicionales al mismo, que se formalizarán mediante **Adendas** suscrita por ambas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

En caso de conflictos, controversias que se generen de la interpretación o ejecución del Convenio, las partes, siguiendo las reglas de buena fe y sana intensión, acuerdan interponer sus mejores oficios para resolverlos, en forma amistosa, mediante negociaciones directas a fin de llegar a un entendimiento mutuo a través del diálogo franco y abierto teniendo en cuenta los principios que inspira este Convenio.

En el supuesto que las partes no llegaran a un acuerdo satisfactorio, convienen en someter la divergencia al arbitraje, de conformidad con los Reglamentos Arbitrales del Centro de Arbitraje Ad hoc de acuerdo al D. Lg. Nº 1071 que norma el arbitraje.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

a) Las partes, reconocen la titularidad de los derechos de propiedad intelectual derivados de este instrumento que cada uno detente, estando de acuerdo en que los derechos derivados del presente instrumento corresponderán a la parte que los haya producido o ambas en proporción a sus aportaciones.
b) Asimismo, las obras, publicaciones o publicidad relativas a la puesta en marcha del presente Convenio o de los Convenios Específicos, serán presentadas como una colaboración entre las partes. Además, toda publicación o comunicación científica resultante de la presente colaboración, deberá incluir de manera clara, el nombre y el logotipo de las partes, así como el nombre de los investigadores correspondientes.
c) Ninguna de las partes podrá utilizar la marca, logotipo o emblema de la otra parte en cualquier otra actividad sin la autorización previa expresamente convenida por escrito entre las partes suscribientes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DE LOS DOMICILIOS

Para todos los efectos de este Convenio Marco las partes señalan como sus domicilios los indicados en la parte introductoria del presente documento, a donde se dirigirán todas las notificaciones y avisos a que hubiera lugar. Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado a la otra parte por escrito con una anticipación de cuando menos quince (15) días calendario para que la nueva dirección pueda surtir efecto y ser oponible a la otra parte, y surtirá efecto a partir del día siguiente de recibida dicha comunicación.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DE LA ACEPTACIÓN

Las partes declaran su conformidad con el contenido del presente Convenio de Cooperación Interinstitucional, en señal de lo cual lo suscriben en duplicado (02) en la ciudad de Puerto Maldonado y Lima a los 16 días del mes de Mayo del 2019.

UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS
Dr. Rosel Quispe Herrera
RECTOR

Dr. Rosel Quispe Herrera
Rector – UNAMAD

RECTORADO

PhD. Enrique Flores Mariazza
Rector - UNALM

OFICINA DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL Y ASUNTOS GLOBALES

ASESORÍA LEGAL